Pytania od uczestników kursu

1. **W procedurze ochrony dzieci i młodzieży w części III pkt 11 jest mowa o pomieszczeniach mieszkalnych. Czy pokoje lub namioty kadry na wyjeździe też się do tego zaliczają?**

Zakaz przebywania małoletnich dotyczy pomieszczeń, a zatem przestrzeni, które znajdują się budynkach, a zatem ograniczają przestrzeń i umożliwiają prawie znacznie ograniczenie dźwięku i widoczności, zatem zaliczają się do tego pokoje kadry. Gdy zaistnieje konieczność indywidualnego spotkania z małoletnim należy zatroszczyć się, aby spotkanie takie nie odbywało się w warunkach całkowitej izolacji. W przypadku namiotów należy zatem mieć na uwadze, aby nie były one całkowicie zamknięte, a najlepiej, aby była obecna także inna osoba z kadry.

2. **Czy z duszpasterzem należy podpisać umowę wolontariacką?**

Wolontariusz nie jest członkiem Stowarzyszenia, a jedynie osobą wspierającą Stowarzyszenie w jego działalności statutowej. Osoba ta jest związana porozumieniem (nieodpłatna umowa zlecenia), co powoduje, że wolontariusz ma obowiązek stosowania pewnych zasad, wykupienia ubezpieczenia, a równocześnie zobowiązuje się przestrzegać regulaminów. Duszpasterz, który na obozie pełni posługę duchową, a nie jest wychowawcą realizuje pewnego rodzaju świadczenia, a zatem nie trzeba z nim zawierać umowy wolontariackiej. Jednakże z duszpasterzem, który oprócz posługi duchowej pomaga także w innym zakresie, co wchodzi w zakres działalności Stowarzyszenia, należałoby podpisać umowę wolontariacką. Zagadnienie to wymaga troskliwości, uważności i zaufania.

3. **Co zrobić, jeśli dziecko ma być odebrane z wyjazdu nie przez rodzica? Czy potrzebna jest do tego jakaś zgoda?**

Odbiór dziecka jest możliwy przez osobę trzecią na podstawie upoważnienia. Zaleca się, aby upoważnienie do odbioru dziecka było udzielane w formie pisemnej przed rozpoczęciem wypoczynku. Upoważnienie powinno zawierać: datę i miejscowość, dane identyfikujące rodzica (imię, nazwisko, pesel, nr dokumentu tożsamości) i dziecko (imię, nazwisko, pesel), dane identyfikujące osobę upoważnianą (imię, nazwisko, pesel, nr dokumentu tożsamości), wskazanie upoważnienia osoby trzeciej wraz z podaniem daty / okresu odbioru (dzień) oraz danych identyfikujących wypoczynek (miejscowość, termin), oświadczenie o sprawowaniu pełnej władzy rodzicielskiej, fakultatywnie klauzulę – oświadczenie o pełnej odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru z wypoczynku przez wskazaną / upoważnioną osobę.

4. **Gdzie można się dowiedzieć jakie są dokładne, formalne daty ferii i przerw świątecznych?**

Na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego publikowane są informacje dot. ferii i przerw świątecznych

5. **Czy można by do kursu dołączyć przykładowy wypełniony dzienniczek zajęć?**

Tak, można. Przepisy nie określają szczegółów prowadzenia dziennika, ale dają kilka wskazówek przede wszystkim chodzi o funkcjonalność - czyli wprowadzenie informacji o realizacji zajęcia, datę i godzinę. Uwagi takie jak przebieg, problemy czy osiągnięty cel są elementami fakultatywnymi. Wystarczająca jest ogólna nazwa zajęcia zgodna z planem pracy i planem dnia. Plan dnia jest ogólny, zatem nie wymaga szczegółowe rozpisywania. Kuratorium sprawdza, czy dzienniki zajęć poszczególnych grup na bieżąco uzupełniane, czy przeprowadzana jest kontrola dzienników przez

kierownika (podpis kierownika odnośnie sprawdzenia dziennika każdego dnia) oraz czy zajęcia są organizowane zgodnie z rozkładem dnia i planem pracy grupy. Podejście może być w tym temacie różne.

6. **Kilka razy w trakcie nagrania na Moodle pada sformułowanie "skontaktować się z zarządem" albo "przekierować do zarządu" - z kim i jakimi drogami komunikacji?**

Adresy e-mail członków Zarządu są dostępne w domenie Skauci Europy (Outlook). W zasadzie z Zarządem, a przede wszystkim Naczelnikami przede wszystkim kontaktują się Hufcowi oraz ekipa Hufca, ponieważ to oni realizują zadania zw. z administracją, rozliczeniami, wydarzeniami centralnymi czy te polegające na reprezentacji Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu przy okazji różnych wydarzeń i spraw delegują także zadania na asystentów oraz ekipy (np. Ekipę medialną).

7. **Jakie czynności należy podjąć, aby na obozie móc przechowywać żywy inwentarz np. świnkę?**

Obóz niestacjonarny bez stałej infrastruktury **nie spełnia wymogów** nałożonych na rolników i gospodarstwa rolne w związku z przechowywaniem żywego inwentarza. Obniżone wymagania dotyczą rolników utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny i polegają na zwolnieniu z niektórych wymagań. Jednakże rolnika dotyczą obowiązki w zakresie: utrzymywania świń w odrębnych i zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, zabezpieczenia budynku, stosowania mat dezynfekcyjnych karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych; używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności.

8. **Jak wygląda nadzór nad harcerzami w trakcje warty nocnej?**

Podmiot (osoba) wykonujący nadzór nad dziećmi, obowiązany jest zapewnić podopiecznym pełne bezpieczeństwo przez podjęcie odpowiednich środków organizacyjnych i nadzorczych leżących w granicach jego możliwości, dostosowanych do warunków, charakteru i czasu pobytu pod nadzorem, a także wieku i dojrzałości podopiecznych. W przypadku warty nocnej, o ile pozostaje ona zgodna z metodą, konieczne jest zatem określenie zasad i upewnienie się co do ich zrozumienia, granic pełnionej warty (teren obozu i zakaz oddalania się), zabezpieczenie miejsca i sprawdzenie czy przy ograniczonej widoczności nie są możliwe dodatkowe zagrożenia związane z infrastrukturą / porządkiem. Kompletność nadzoru zapewni przynajmniej raz w nocy sprawdzenie przebiegu warty i czy nie wystąpiły problemy.

9. **Kto powinien jechać do szpitala z poszkodowanym? Kierownik/wychowawca Drużynowy/Przyboczny?**

Powyższy przypadek dot. sytuacji, kiedy nie występuje stan bezpośredniego zagrożenia życia lub w tzw. stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, a zatem nie jest uzasadniony przyjazd pogotowia ratunkowego. Transport poszkodowanego może zapewnić dowolna osoba, przy czym z uwagi na inne przepisy zw. z powierzeniem uczestnika opiece najbardziej zasadne jest, aby z uwagi na potrzebę wsparcia oraz opieki z poszkodowanym udał się wychowawca. Kierownik powinien gwarantować ciągłość sprawowanego nadzoru nad wypoczynkiem, niemniej także on może zapewnić transport poszkodowanego.

10. **Co jeśli w karcie kwalifikacyjnej rodzic nie wyrazi zgody na klauzulę - "W razie zagrożenia życia uczestnika zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje."?**

W takim wypadku należy w zasadzie podjąć decyzję dot. odmowy kwalifikacji uczestnika na wypoczynek. Alternatywą jest złożenie (pisemnego oświadczenia), że w razie potrzeby rodzic niezwłocznie stawi się w szpitalu oraz jest świadomy, że brak zgody na zawartą klauzulę wyłącza odpowiedzialność wychowawcy, kierownika i organizatora za konsekwencje zdrowotne uczestników po ich przetransportowaniu do placówki medycznej i zawiadomieniu rodzica.

11. **W jaki sposób w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku udzielić "Informacji o szczepieniach ochronnych"?**

Karta kwalifikacyjna uczestnika nie uwzględnia wymogów oraz zmian prawnych związanych z obowiązkowymi i fakultatywnymi szczepieniami ochronnymi. Istnieje obowiązek prawny książeczki zdrowia dla dzieci. Szczepienia są także odnotowywane w internetowym koncie pacjenta. Z perspektywy organizatora zamiast wypisywania szczepień minimalnym wymogiem jest wpisanie informacji "zgodnie z kalendarzem szczepień", co w przypadku uczestników od 8 roku życia pozwala wskazać jakie szczepienia były przeprowadzona oraz dodać informację o przeprowadzonych szczepieniach fakultatywnych. Najlepszą formą udzielenia informacji jest ksero książeczki szczepień.

12. **Jak należy rozumieć półkolonie i ciągłość jej trwania?**

Półkolonia jest wypoczynkiem, jeżeli trwa nieprzerwanie co najmniej 2 dni (bez noclegu) w terminach podlegających zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium. Nocleg w miejscu zamieszkania nie ma wpływu na charakter kolonii, jeżeli zajęcia odbywają się w dwóch dniach po sobie (np. w poniedziałek i we wtorek). Półkolonią nie są przerywane wydarzenia (np. Poniedziałek - zbiórka, wtorek – brak zbiórki, środa - zbiórka), ponieważ nie spełniają przesłanki 2 nieprzerwanych dni.

13. **Jak postępować, jeżeli rodzic chce wglądu do rejestru wypadków?**

Rodzic uczestnika, który uległ wypadkowi otrzymuje protokół wypadkowy. Ponadto może żądać udostępnienia kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Rodzic nie ma wglądu do rejestru wypadków, ponieważ jest to dokument wewnętrzny, a także zawiera bądź może zawierać dane osobowe innych uczestników. Należy zatem odmówić.

14. **W jakim wypadku trzeba sprawdzić osoby jako potencjalnych sprawców na tle seksualnym?**

Sprawdzeniu podlegają osoby przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Informacje są dostępne w zakładce "Administracja - Ochrona Dzieci i Młodzieży"[1]

15. **W jaki sposób dokumentować / udowodnić sprawdzenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?**

---

[1] https://kret2016.sharepoint.com/sites/Biuro/Administracja/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBiuro%2FAdministracja%2FOchrona%20Dzieci%20i%20M%C5%82odzie%C5%BCy%2FRSPTS%5FInstrukcja%20sprawdzania%20os%C3%B3b%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBiuro%2FAdministracja%2FOchrona%20Dzieci%20i%20M%C5%82odzie%C5%BCy

Zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich informacje uzyskane przez organizatora z rejestru załącza się do dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wypoczynkiem. Ogólnie dokumentacja w Stowarzyszeniu jest prowadzona przez Biuro Stowarzyszenia działające na rzecz Zarządu bądź przez jednostki terenowe (Hufce – w zakresie deklaracji oraz uzupełniania baz danych). Organizator wypoczynku oraz osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku są obowiązani udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji. Zatem w trakcie kontroli kierownik udziela informacji dotyczącej sprawdzenia w rejestrze, może także okazać w charakterze dowodowym wydruk z tego systemu (screen). W przypadku żądania przez kontrolującego okazania dokumentu, należy niezwłocznie skontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

16. **Czy trzeba zgłaszać do kuratorium oświaty wędrówki, na której są osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym?**

Po ukończeniu 18 roku życia uczeń korzysta ze szkoły (zakładu administracyjnego) dobrowolnie. Przepisy prawa poza wyjątkami związanymi z uprawnieniami osób, które ukończyły 18 lat i traktowane są jako "młodzież", nie określają kategorii prawnej "młodzieży" ani też "młodzieży uczącej się". Przepisy dotyczące wypoczynku oparte na socjologicznym sformułowaniu "młodzieży". W świetle prawa każdy do ukończenia 18 roku życia (z wyjątkami) jest dzieckiem. Jeżeli zatem na wyjeździe, który jest organizowany w terminie zgłoszenia do kuratorium będzie osoba poniżej 18 roku życia, to taki wyjazd jest wypoczynkiem i podlega zgłoszeniu. Osoba powyżej 18 roku życia nie jest objęta nadzorem kuratora oświaty a związana z organizatorem węzłem prawnym (umową cywilną).

17. **Czy niepełnoletnie osoby będące w Krallu też trzeba sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?**

Niepełnoletnie osoby należy sprawdzać w rejestrze, ponieważ w praktyce takie osoby na podstawie orzeczeń sądowych są wskazywane w rejestrze - niepełnoletni mogą odpowiadać za niektóre przestępstwa po skończeniu 15 lat.

18. **Kiedy należy zgłosić wypadek do ubezpieczyciela?**

Wymogi dotyczące zgłaszania wypadku do ubezpieczyciela normuje OWU zawieranej w każdym roku polisy. W 2024 r. w przypadku OC - ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są powiadomić Allianz niezwłocznie o każdym znanym im wypadku, który może spowodować zgłoszenie wobec nich roszczenia. Natomiast w przypadku NNW niezwłocznie nie później niż 30 dni od daty wydarzenia skutkującego zgłoszeniem wniosku o odszkodowanie. Zatem istotny jest moment powstania szkody.

19. **Co z rozliczeniem zakupów zw. z używaniem samochodu np. płynu do spryskiwaczy?**

Każdy wydatek musi być: Sensowny (wydatek musi mieć uzasadnienie, mieścić się w celach statutowych), Realny (dokonany w adekwatnym miejscu i czasie). Zgodny z przeznaczeniem (wpłaty na obóz wydane na obóz), Udokumentowany. Do rozliczenia paliwa oraz kosztów utrzymania samochodu (np. olej, wycieraczki itp.) konieczne są dokumenty wskazane w odesłaniu.[2]

20. **Jak rozliczyć pozostałe po obozie pieniądze?**

[2] https://kret2016.sharepoint.com/:w:/r/sites/Biuro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0B861A2B-7990-4900-80C9-A618D5B9C19F%7D&file=Rozliczenie%20paliwa.docx&action=default&mobileredirect=true

Zagadnienia te są szczegółowo opisane w dokumentach w zakładce “Rozliczenia”.[3]

21. **Jakie potrzebne są orzeczenia lekarskie na wypoczynek i czy są one konieczne?**

Każda osoba podejmująca lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby powinna być zbadana sanitarno-epidemiologicznie. Na wypoczynku co najmniej jedna osoba wskazana jako ta mająca kontakt z żywnością powinna mieć orzeczenie lekarskie dot. badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku pozostałych osób w kadrze zaleca się (pomimo, że nie jest to wprost wymóg prawny dla harcerzy i wolontariuszy, ale sposób interpretacji przepisu przez Sanepid i jego wytyczne bezpieczeństwa), aby także one były poddane ww. badaniom i uzyskały orzeczenia lekarskie. Sanepid może zgłaszać zastrzeżenia i formułować uwagi w razie przeprowadzania kontroli, jeżeli takich orzeczeń nie będzie. W takim orzeczeniu wskazana jest zdolność do pełnienia funkcji wychowawcy/kierownika i braku ryzyka przenoszenia zakażeń na inne osoby. Ponieważ przepisy wskazują czy i jak często badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych ma być odnawiane, badanie i orzeczenie wystarczy uzyskać raz.

22. **Co jaki czas trzeba sprawdzać gaśnice, termin ważności producenta?**

Gaśnice mają być sprawne, a ich maksymalny okres przydatności określa okres gwarancji wskazany przez producenta. Przeglądu gaśnic w budynkach powinno dokonywać się co roku. WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA HARCERSKICH OBOZÓW POD NAMIOTAMI PSP zabraniają użytkowania niesprawnych technicznie (wzgl. niepoddanych wymaganym przeglądom) instalacji i urządzeń użytkowych. Ponieważ przepisy prawa nie określają wymagań dla obozów niestacjonarnych obowiązkowy przegląd gaśnic jest uzależniony od karty produktu i zaleceń producenta.

[3] https://kret2016.sharepoint.com/:w:/r/sites/Biuro/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD907BB30-1BD6-43AE-9153-3F3228A7A85B%7D&file=Rozliczenie%20obozu_zimowiska%20-%20zadania%20szefa.docx&action=default&mobileredirect=true